

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3432/2536

นาง บุญ มี สุข มาลัย
พัน จำเอก หญิง เบ็ญจภรณ์ เทียง ดี
กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

นาง ถวิล แซ่ ตัน

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 6, มาตรา 29

การร้องขอเป็นผู้แทนเฉพาะคดี ตาม ป.วิ.อ. มาตรา 6 จะต้องปรากฏว่า โจทก์ มีสภาพบุคคลเป็นผู้วิกลจริต และไม่มีผู้อนุบาลแต่ปรากฏว่าโจทก์ซึ่งผู้ร้องอ้างว่าเป็น ผู้วิกลจริตและไม่มีผู้อนุบาลได้ถึงแก่ความตายระหว่างไต่สวนคำร้องขอเป็นผู้แทน เฉพาะคดีสภาพบุคคลของโจทก์จึงสิ้นสุดลงไปแล้วก่อนที่จะมีคำสั่งตั้งผู้ร้องให้ เป็นผู้แทนเฉพาะคดี ผู้ร้องจึงขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของโจทก์ไม่ได้ อื่นๆ แม้ขณะที่โจทก์ถึงแก่ความตายผู้ร้องในฐานะผู้ร้องขอเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของโจทก์ ได้ยื่นคำฟ้องไว้ก่อนแล้วในนามของโจทก์ แต่ในขณะที่โจทก์ถึงแก่ความตาย ศาลยัง ไม่ได้ตั้งผู้ร้องเป็นแทนเฉพาะคดีของโจทก์จะถือว่าเป็นกรณีที่โจทก์ยื่นฟ้องแล้วตาย ลงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 29 ไม่ได้

คดีสืบเนื่องมาจากพันจำเอกหญิงเบ็ญจภรณ์ เทียงดี ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า นางบุญ มี สุขมาลัย โจทก์ เป็นผู้เสียหายคดีนี้เป็นป้าของผู้ร้อง และเป็นบุคคลวิกลจริต ไม่มี

ผู้อนุบาล ขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของโจทก์ และผู้ร้องในฐานะขอเป็นผู้
ร้องแทนเฉพาะคดีของโจทก์ ได้ยื่นคำฟ้องในนามของโจทก์เป็นคดีอาญาและคดีแพ่ง
เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา ขอให้ลงโทษจำเลยที่ 1 ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
310, 313(7)(8), 336 ทวิ, 83, 91 ที่แก้ไขไปแล้ว ลงโทษจำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ตาม
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 310, 83, 314, 335(7)(8), 336 ทวิ, 86, 91 ที่แก้ไข
แล้วให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันและแทนกันค้ำหรือใช้ราคาทรัพย์สินเป็นเงิน 5,336,000
บาท และคืนโฉนดที่ดิน ให้แก่โจทก์ ต่อมาผู้ร้องในฐานะผู้ร้องขอเป็นผู้แทนเฉพาะคดี
ของโจทก์ยื่นคำร้องขอถอนคดีเฉพาะส่วนแพ่งที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญา ศาลชั้นต้น
อนุญาต จำเลยทั้งห้ายื่นคำคัดค้านคำร้องขอเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของผู้ร้องระหว่าง
ไต่สวนคำร้องขอเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของผู้ร้องโจทก์ถึงแก่ความตายศาลชั้นต้นมีคำ
สั่งให้ยกคำร้องขอเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของผู้ร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้ร้องในประการแรกว่า ผู้
ร้องจะขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของนางบุญมี สุขมาลัย โจทก์เพื่อดำเนินคดี
อาญาต่อจำเลยทั้งห้าได้หรือไม่พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ตามที่ผู้ร้องยื่นคำร้องขอเป็นผู้
แทนเฉพาะคดีของโจทก์เพื่อดำเนินคดีอาญาต่อจำเลยทั้งห้าโดยอ้างว่าโจทก์เป็นผู้เสีย
หาย เป็นผู้วิกลจริตและไม่มีผู้อนุบาลนั้น เป็นการร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้แทนเฉพาะ
คดีของโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 6 ในกรณีเช่นนี้
ศาลจะตั้งผู้ร้องให้เป็นผู้แทนเฉพาะคดีของโจทก์ได้จะต้องปรากฏว่าโจทก์มีสภาพเป็น
บุคคลเป็นผู้วิกลจริต และไม่มีผู้อนุบาล แต่ข้อเท็จจริงได้ความว่าโจทก์ซึ่งผู้ร้องอ้าง

ว่าเป็นผู้วิกลจริตและไม่มีผู้อนุบาลนั้นได้ถึงแก่ความตายในระหว่างการไต่สวนคำร้องขอเป็นผู้แทนเฉพาะคดีสภาพบุคคลของโจทก์จึงสิ้นสุดลงไปแล้วตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 15 ตั้งแต่ก่อนที่ศาลจะฟังมีคำสั่งตั้งผู้ร้องให้เป็นผู้แทนเฉพาะคดีของโจทก์ได้ ผู้ร้องจึงขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของโจทก์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 6 ดังกล่าวไม่ได้หนึ่ง แม้ในขณะที่โจทก์ถึงแก่ความตาย ผู้ร้องในฐานะผู้ร้องขอเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของโจทก์ได้ยื่นคำฟ้องไว้ก่อนแล้วในนามของโจทก์แต่ก็ปรากฏว่าในขณะที่โจทก์ถึงแก่ความตายศาลยังไม่ได้มีคำสั่งให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของโจทก์ อันจะเป็นเหตุให้ผู้ร้องมีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ในฐานะที่เป็นผู้แทนเฉพาะคดีของโจทก์จะถือว่าเป็นกรณีที่โจทก์ยื่นฟ้องแล้วตายลง ซึ่งผู้ร้องอาจร้องขอให้ตั้งผู้ร้องเป็นผู้แทนเฉพาะคดีของโจทก์เพื่อดำเนินคดีอาญาต่างโจทก์ผู้ตายต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 29 ก็ไม่ได้ฎีกาของผู้ร้องในปัญหาดังกล่าวฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(พรชัย สมรรถเวช-ยงยุทธ ธารีสาร-อำนาจ สุขพรหม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ